

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1324/2537

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทย
จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. วิศวกรรม การ
สร้าง กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 329, มาตรา 367, มาตรา 969

การที่โจทก์ได้รับเช็คของ อ. ซึ่งเป็นภรรยาของจำเลยที่ 2 จำนวน 37 ฉบับ ที่จำเลยที่ 1 นำไปมอบให้โจทก์เพื่อเป็นการชำระหนี้และโจทก์ได้ทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่า "ข้าพเจ้าในนามบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงไทย จำกัด ได้รับเช็คจำนวน 37 ฉบับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,875,557 บาท เพื่อชำระหนี้ต้นเงินทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.วิศวกรรมการสร้าง สำหรับดอกเบี้ยทางห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.วิศวกรรมการสร้างจะนำมาชำระให้ภายหลังโดยขอเวลาเจรจาอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่ง" นั้นเมื่อโจทก์ตกลงกับจำเลยที่ 1ว่าจะนำเช็ค 37 ฉบับไปหักต้นเงินเท่านั้นโจทก์ก็ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าว โจทก์จึงไม่มีสิทธินำเช็ค 37 ฉบับไปชำระดอกเบี้ยแต่อย่างใด

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ได้ขอเปิดเครดิตขายลดเช็คกับโจทก์ในวงเงินรวมกัน 3,525,000 บาท โดยมีจำเลยที่ 2 และที่ 3 ค้ำประกันโดยยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม ต่อมาจำเลยที่ 1 ได้นำเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาบางแค ลงวันที่ 6 มีนาคม 2527 จำนวนเงิน 2,286,211 บาท มาทำสัญญาขายลดเช็คกับโจทก์ และจำเลยที่ 1 ได้รับเงินไปแล้วโดยมีข้อตกลงว่า ถ้าเช็คเรียกเก็บเงินไม่ได้ จำเลยที่ 1 ยอมเสียดอก เบี้ยอัตราร้อยละ 19.5 ต่อปี นับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน เมื่อเช็คถึง กำหนดโจทก์ได้นำเช็คไปเรียกเก็บเงินแต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน หลังจาก ธนาคารชำระหนี้ตามข้อตกลงใหม่แล้ว โจทก์กลับให้ทนายความมีหนังสือถึงจำเลยที่ 1 ทวงถามดอกเบี้ยที่ค้างอยู่ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2527 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2527 และอ้างว่าถ้าจำเลยที่ 1 ไม่ชำระจะหักต้นทุนเงินที่จำเลยที่ 1 ชำระมาไปหักเป็นดอกเบี้ย แทนจำเลยที่ 1 เห็นว่าโจทก์ไม่มีอำนาจนำเช็คของนางอารีย์ไปคิดหักดอกเบี้ยหรือคิด หักตามวิธีการของโจทก์จำเลยที่ 1 จึงไม่ยอมชำระดอกเบี้ยให้โจทก์ โจทก์จึงนำเช็ค ของนางอารีย์ไปคิดหักตามวิธีการของโจทก์โดยปราศจากอำนาจ เพราะหนี้ตาม สัญญาขายลดเช็คได้ระงับลงนับแต่โจทก์ได้คืนเช็คของจำเลยที่ 1 และรับเช็คของนาง อารีย์ไว้แทน และจำเลยที่ 2 และที่ 3 ก็หลุดพ้นความรับผิดชอบด้วย นอกจากนี้โจทก์ยัง คิดดอกเบี้ยฝ่าฝืนประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่อนุญาตให้สถาบันการเงินเรียก ดอกเบี้ยได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า หนี้ตามสัญญาขายลดเช็คยังไม่ระงับสิ้นไป พิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินให้โจทก์ 1,557,800 บาท พร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 19.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2529 จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2529 ให้คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2529 เป็นต้นไป โดยให้โจทก์นำเงินผ่อนชำระงวดที่ 18 เป็นเงิน 100,000 บาท และงวดที่ 19 ถึงงวด ที่ 34 งวดละ 50,000 บาท และงวดที่ 35 จำนวน 57,557 บาท ไปชำระดอกเบี้ยก่อน

ที่เหลือให้นำไปชำระต้นเงิน ทำเช่นนี้เรื่อยไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยทั้งสาม
ร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความให้ 5,000 บาท

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า เมื่อจำเลยทั้งสามไม่ชำระดอกเบี้ยโจทก์ไม่มีสิทธินำเงิน
ตามเช็ค 37 ฉบับ ไปหักออกจากดอกเบี้ยก่อนเพราะโจทก์ได้ยอมรับเอาเช็คทั้ง 37
ฉบับ เพื่อชำระหนี้ต้นเงินทั้งหมดที่ค้างอยู่แล้ว หนี้ต้นเงินจึงย่อมระงับลง พิพากษา
แก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ดอกเบี้ยที่ค้างอัตราร้อยละ 19.5 ต่อปี ในต้นเงิน
1,835,965 บาท นับแต่วันที่ 24 เมษายน 2527 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 9 สิงหาคม
2527 แก่โจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมเป็นอันพับไปทั้งสองศาล

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า จำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์เป็นจำนวน
เงิน 1,857,557 บาท ต่อมาจำเลยที่ 1 ได้นำเช็คของนางอารีย์ภรรยาลำเลยที่ 2
จำนวน 37 ฉบับ ส่งจ่ายเงินรวมเป็นจำนวนเงิน 1,857,557 บาท มอบให้แก่โจทก์
เพื่อเป็นการชำระหนี้ คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า โจทก์มีสิทธินำเช็คทั้ง
37 ฉบับดังกล่าวไปหักชำระหนี้ดอกเบี้ยได้หรือไม่ ฝ่ายจำเลยมีจำเลยที่ 2 และนาง
อารีย์ภรรยาจำเลยเบิกความว่า จำเลยที่ 1 เป็นหนี้ขายลดเช็คค้างชำระต่อโจทก์เป็น
จำนวนเงิน 1,857,557 บาท จึงได้ตกลงกับโจทก์ว่าจะชำระหนี้ดังกล่าวด้วยเช็คของ
นางอารีย์จำนวน 37 ฉบับ รวมเป็นเงิน 1,857,557 บาท ซึ่งโจทก์ได้รับเช็คทั้ง 37
ฉบับ ดังกล่าวไว้เป็นการชำระหนี้ของจำเลยที่ 1 แล้วและโจทก์ได้ทำบันทึกไว้เป็น
หลักฐานว่า "ข้าพเจ้าในนามบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงเทพ จำกัด ได้รับเช็คจำนวน
37 ฉบับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,857,557 บาท เพื่อชำระหนี้ต้นเงินทั้งหมดของห้างหุ้น
ส่วนจำกัด ป.วิศวกรรมกรรมการสร้างสำหรับดอกเบี้ยห้างหุ้นส่วนจำกัดป.วิศวกรรมการ

สร้าง จะนำมาชำระให้ภายหลังโดยขอเวลาเจรจาอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่ง" ส่วน โจทก์มีนายอวยชัยผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์เบิกความเป็นพยานโจทก์ว่า ตอนที่นำ เช็คไปให้มีการตกลงกันว่าเช็ค 37 ฉบับ ให้นำไปหักต้นทุนเงิน ส่วนดอกเบี้ยจะเจรจากัน ภายหลังปรากฏตามหนังสือรับเช็คเอกสารหมาย จ.8 และเช็คทั้ง 37 ฉบับบางฉบับ เรียกเก็บเงินไม่ได้ แต่จำเลยที่ 1 ก็นำเช็คฉบับอื่นมาเปลี่ยนและเรียกเก็บเงินได้ทุก ฉบับ อันเป็นการเชื่อมกับพยานจำเลยข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ได้ปฏิบัติตาม ข้อตกลงเกี่ยวกับการชำระหนี้ต้นทุนเงินทุกประการแล้ว และเมื่อโจทก์ตกลงกับ จำเลยที่ 1 ว่า จะนำเช็ค 37 ฉบับไปหักต้นทุนเงินเท่านั้น โจทก์ก็ต้องปฏิบัติตามข้อ ตกลงดังกล่าว โจทก์จึงไม่มีสิทธินำเช็ค 37 ฉบับไปชำระดอกเบี้ยแต่อย่างใด ศาล อุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สถิตย โประ-นิเวศน์ คำผอง-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ